

Stadt Hafenburg - Amt für Digitalisierung

Rüge gegen den beabsichtigten Auftragnehmerwechsel

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Konkurrentenrüge DataPortus GmbH

Rüge

DataPortus GmbH rügt den beabsichtigten Eintritt der NordSys Betriebserwerber GmbH in den Vertrag HB-IT-SERVICE-2026.

Rügepunkte

1. Die Erwerberin war nicht Bieterin im ursprünglichen Vergabeverfahren.
2. Die Erwerberin ist eine neu gegründete Gesellschaft ohne eigene Referenzen.
3. Die ISO-Zertifizierung und Betriebshaftpflicht sind noch nicht abschließend nachgewiesen.
4. Die Vergabestelle will faktisch einen neuen Auftragnehmer zulassen, ohne den Markt zu beteiligen.
5. Jedenfalls ist eine Interimsvergabe wettbewerblich zu vergeben oder der Auftrag neu auszuschreiben.

Begehrte Abhilfe

DataPortus beantragt:

- keine Zustimmung zum Auftragnehmerwechsel;
- hilfsweise befristete Interimsvergabe mit Wettbewerb;
- weiter hilfsweise Neuausschreibung des Restleistungsbedarfs;
- Akteneinsicht in den Vermerk zu § 132 GWB und die Eignungsnachweise der Erwerberin mit Wahrung von Geschäftsgeheimnissen.

Frist

Die Rüge erfolgt am 03.11.2026. DataPortus behauptet Kenntnis vom beabsichtigten Erwerberwechsel erst am 29.10.2026 durch eine Pressemitteilung des Insolvenzverwalters.